

1500835-82.2021.8.26.0581

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... que o acusado já é conhecido pelo tráfico de drogas na comarca.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos agentes estatais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Ettore Targa s/nº, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500835-82.2021.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500835-82.2021.8.26.0581

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DOUGLAS CESAR DE BARROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 33/35) em face de DOUGLAS CESAR DE BARROS, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque, no dia 20 de junho de 2021, por volta das 00h05, na Rua João Furlan, n.º 177, Jardim Estoril, nesta cidade e Comarca, o acusado supostamente trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (um) eppendorf de cocaína, com peso líquido de 0,13 gramas e 05 (cinco) porções de crack, com peso total líquido de 0,48 gramas.

Foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 36/37).

Em audiência, apresentada resposta oral, a denúncia foi recebida. Foram ouvidas testemunhas e, ao final, foi interrogado o réu.

Em alegações finais, a d. representante do Ministério

Público pugna pela procedência da demanda, nos termos da condenação.

A d. defesa, por sua vez, requer a absolvição.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência n.º 900043/2021 (fls. 01/02); termo circunstanciado (fls. 03/04); auto de exibição e apreensão (fls. 06/07); laudo químico toxicológico definitivo (fls. 09/13); bem como prova oral colhida.

Sobreleva notar que as substâncias apreendidas (cocaína e crack) se encontram expressamente prevista na Portaria n.º 344/98 e na Resolução n.º 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a prova se revela idônea a ilustrar a autoria do réu, porque o conjunto probatório amalhado em sede judicial está em consonância com aqueles elementos já obtidos na fase inquisitorial.

Em juízo, a testemunha DIEGO FERNANDO GALDINO DE PAULA, guarda municipal, narrou que, por volta da meia noite, estavam fazendo patrulhamento na escola municipal, na Vila São Geraldo, quando avistaram Douglas ao lado de uma árvore; que, ao visualizar a viatura, colocou algo na boca; que o objeto era um "saquinho" com um pino de cocaína e 5 pedras de crack; que o acusado confessou que os entorpecentes eram para consumo pessoal.

Igualmente, a testemunha WUALISSON BARBOSA DIAS, também guarda municipal, aduziu que estavam fazendo patrulhamento nas escolas municipais de São Manuel; que quando viraram a esquina de uma das escolas, viram Douglas indo encontrar com um rapaz; que, quando ele viu a viatura, se assustou e colocou um objeto na boca; que o abordaram e viram que o objeto se tratava de um pino de cocaína e pedras de crack; que o acusado já é conhecido pelo tráfico de drogas na comarca.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos agentes estatais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos guardas municipais, os quais, portanto, devem prevalecer. Em reforço, o acusado confessou a prática do crime. Disse que foi abordado pelos guardas municipais em posse dos entorpecentes, droga essa que havia comprado para consumo próprio.

Friso que a quantidade de droga apreendida é compatível com a figura do usuário. Não foram encontrados com o acusado quaisquer outros petrechos utilizados para o tráfico ou quantidade de entorpecentes que indicasse fins de mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

Verifico, portanto, que o réu praticou o delito do art. 28 da LD, pois trazia consigo drogas, com o intuito de consumo pessoal.

Consigno, ainda, que a pequena quantidade de drogas é da própria essência do tipo penal, sendo que qualquer flexibilização nesse sentido implicaria esvaziamento da norma incriminadora. Nesses termos, a jurisprudência do C. STJ, in verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se

aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância

entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a

própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O

objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde

pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua

esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do

delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no

artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva

lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que

se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu

consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e

sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ, RHC 35.920/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma j. 20.05.2014, noticiado no Informativo 541) (grifei).

A condenação, portanto, é medida que se impõe, já que “trazer consigo” é verbo do tipo penal do art. 28 da LD e, sendo tipo misto alternativo, a prática de qualquer dos verbos é suficiente à sua consumação.

Passo à dosimetria da pena.

No tocante às circunstâncias judiciais dos arts. 42 da LD e 59 do CP, essas não destoam do esperado.

O réu é duplamente reincidente, em razão das condenações nos autos de n.º 0003617-88.2011.8.26.0581 e 3003125-74.2013.8.26.0581, pelo delito de tráfico de drogas (arts. 61, I, e 63 do CP), conforme certidão de distribuições criminais de fls. 75/76 e folha de antecedentes de fls. 77/82. Incide, portanto, o § 4º do art. 28 da LD, que permite a fixação da pena até o patamar máximo de 10 (dez) meses. Incide, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ).

Dessa forma, considerando a dupla reincidência, a pena deve se aproximar do máximo, sem, contudo, se desconsiderar a confissão espontânea do réu. Procedo, portanto, a uma compensação parcial, em atenção ao princípio da proporcionalidade, com amparo na jurisprudência do C. STJ (STJ, HC 640.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim sendo, entendo pela aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 9 (nove) meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR DOUGLAS CESAR DE BARROS, já qualificado, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 9 (nove) meses.

Incabível prisão preventiva em se tratando do presente delito (art. 387, § 1º, do CPP).

Sem custas, por força do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva;
- d) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Manuel, 28 de janeiro de 2022.

CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT
Juiz de Direito